PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING DIVISION

ข้อกำหนดเช่ารถยนต์ตรวจการพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLE: BEV)

Specification No.: RVEH-170/2565	Approved date: 29 มี.ค. 2565	Rev. No.: 1	Form No. -	Page 1 of 1

ข้อกำหนดเช่ารถยนต์ตรวจการพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLE: BEV)

รถยนต์ตรวจการพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรถ	: รถยนต์นั่ง 4 ประตู (ชนิดบานเปิด) และมีประตูด้านหลัง 1 บาน ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงาน (ไม่ใช่รถยนต์ดัดแปลงจากรถยนต์บรรทุก 1 ตัน) โดยต้องเป็นรุ่นล่าสุดที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต
ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า	: Permanent magnet synchronous motor
กำลังสูงสุด	: ไม่น้อยกว่า 70 กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด	: ไม่น้อยกว่า 180 นิวตัน-เมตร
ระยะทางวิ่งสูงสุด	: ไม่น้อยกว่า 350 กิโลเมตร (New European Driving Cycle (NEDC) Mode)
ความจุแบตเตอรี่	: ไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ระบบการประจุแบตเตอรี่	: รองรับ Quick charge แบบกระแสตรง (DC) ผ่านหัวชาร์จ CCS Combo 2 และรองรับ Normal charge แบบกระแสสลับ (AC) ผ่านหัวชาร์จ Type 2
ระบบพวงมาลัย	: เพาเวอร์
ระบบเบรก	: ดิสก์เบรก หน้า-หลัง พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
ช่วงล้อ (Wheelbase)	: ไม่น้อยกว่า 2,600 มิลลิเมตร
ที่นั่ง	: สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า (รวม 2 ที่นั่ง) สามารถเลื่อนปรับได้โดยอิสระ พร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด จำนวน 2 ชุด สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด จำนวน 3 ชุด
ชนิดยางและล้อ	: เรเดียล ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต ล้ออัลลอยด์
สติกเกอร์	: ติดแผ่นสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแบบเลขที่ **SB3-015/61001**
กล้องติดรถยนต์	: รายละเอียดตาม **ANNEX** กล้องติดรถยนต์พร้อมระบบติดตามตำแหน่งรถยนต์ด้วยจีพีเอส (GPS)

รถยนต์ตรวจการพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ต้องมีอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์ครบชุดตามที่บริษัทผู้ผลิตโฆษณา พร้อมมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างน้อย ดังนี้

(1) ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
(2) ระบบเซ็นทรัลล็อก
(3) เครื่องปรับอากาศ
(4) ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน
(5) ฟิล์มกรองแสงด้านหน้าเต็มบาน ความเข้มไม่เกิน 40% ด้านข้างและด้านหลัง ความเข้มไม่เกิน 60%
(6) กระจกหน้าต่างหน้า-หลัง ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
(7) กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้า
(8) ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง พร้อมระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
(9) กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด และสัญญาณเตือนกะระยะ
(10) เครื่องเสียงแบบหน้าจอสีระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมลำโพง มีระบบรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth และมีช่องเชื่อมต่อแบบ USB
(11) Emergency charging cable พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว และชุดควบคุม รองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับแบบโหมด 2 ติดตั้งกับสายไฟฟ้า ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(12) Wall charger พร้อมการติดตั้งใช้งาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

EME PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING DIVISION

Specification No. : RVEH-170/2565 เช่ารถยนต์ตรวจการพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLE: BEV)

ประกวดราคาเลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รช)-003-2565

ชื่อผู้ทำ :
เครื่องหมายการค้า :
ประเทศที่ทำ :
ผู้เสนอราคา :
วัน/เดือน/ปี :

รายการที่	วัสดุเลขที่ ของ กฟภ.	แค็ตตาล็อก หมายเลข	รายละเอียด	จำนวน		
1	-	-	เช่ารถยนต์ตรวจการพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLE: BEV) **หมายเหตุ** คู่สัญญาจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 จำนวน 24 คัน ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	24 คัน		

EME
PEA

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING DIVISION

กล้องติดรถยนต์ พร้อมระบบติดตามตำแหน่งรถยนต์ด้วยจีพีเอส (GPS)

Specification No. -	Approved date : 31 พ.ค. 2564	Rev. No. : -	Form No. : -	Page 1 of 1

ANNEX

คุณสมบัติพื้นฐานกล้องติดรถยนต์ พร้อมระบบติดตามตำแหน่งรถยนต์ด้วยจีพีเอส (GPS)	
คุณสมบัติ	รายละเอียด
การบันทึกไฟล์	- ความละเอียดวีดีโอไม่น้อยกว่า 1080P - สามารถบันทึกวีดีโอและเสียงขณะใช้งานได้ - สามารถบันทึกภาพและวีดีโอได้จากกล้องหน้า
การใช้งาน	- ดูภาพและวีดีโอย้อนหลังได้ - บันทึกวีดีโอแบบ Loop recording (บันทึกซ้ำต่อไปโดยอัตโนมัติ) ได้ - มี G-Sensor เมื่อเกิดการชนหรือแรงกระแทกขึ้นกับตัวรถ กล้องฯ จะสามารถล็อคไฟล์เพื่อป้องกันการลบและบันทึกทับภาพและวีดีโอโดยอัตโนมัติ (Emergency recording) - สามารถบันทึกรายเอียด เวลา และ วัน/เดือน/ปี ตามประเทศไทยได้ - รองรับหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB - built-in GPS สามารถดูตำแหน่งเส้นทางย้อนหลัง และความเร็วขณะขับขี่ได้
Power Supply	- แบตเตอรี่หรือคาปาซิเตอร์ภายในตัว - ติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้

EME
PEA

PRELIMINARY

<u>ขนาดตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u>

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร

<u>หมายเหตุ</u> : ใช้สติกเกอร์สีดำเงา

TSP PEA

กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น -	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์**	แบบเลขที่ SB3-015/61001
วันที่ 13 มี.ค. 2561	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY

น.1-25-0004

ขนาดรหัสยานพาหนะ

ตัวอักษร จุด และขีด : Angsana New ขนาด 290 ตัวหนา

ตัวเลขรหัส : Arial Black ขนาด 159

ห้ามบุคคลภายนอกโดยสาร

ขนาดข้อความ

ตัวอักษร : Angsana New ขนาด 290 ตัวหนา

หมายเหตุ :

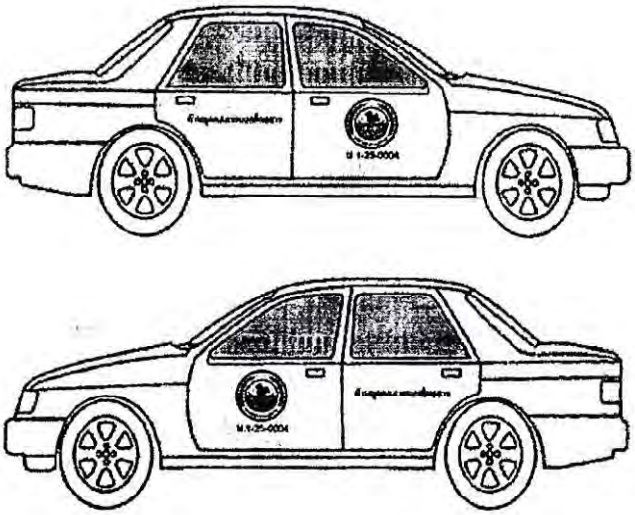
1. ใช้สติกเกอร์สีดำเงา
2. ให้คู่สัญญาสอบถามรหัสยานพาหนะ ก่อนการส่งมอบรถยนต์เช่าประเภทต่างๆ ดังนี้
   2.1 ในกรณีของสำนักงานใหญ่ สอบถามจาก กองอำนวยการ (กนก.)
   2.2 ในกรณีของการไฟฟ้าเขต สอบถามจาก แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (ผยค. กกค. แต่ละเขต)

TSP PEA

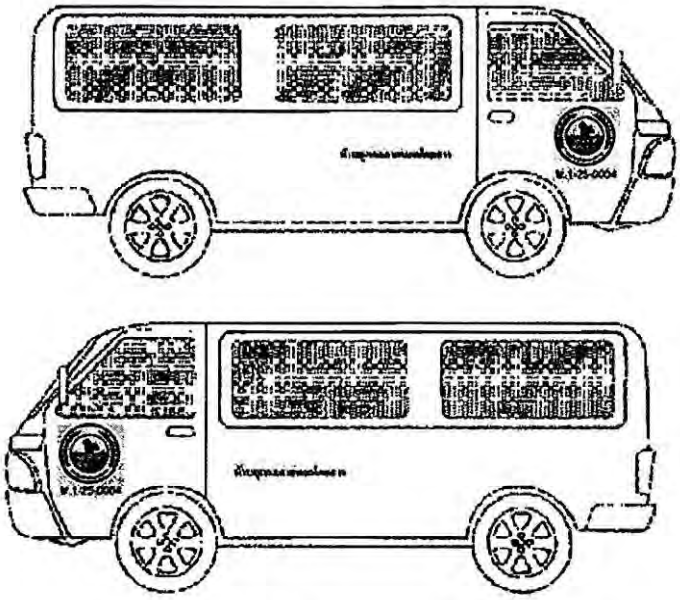
กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น -	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์**	แบบเลขที่ SB3-015/61001
วันที่ 13 มี.ค. 2561	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY

ตัวอย่างตำแหน่งการติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, รหัสยานพาหนะ และข้อความ



ตัวอย่าง 1 รถยนต์นั่ง

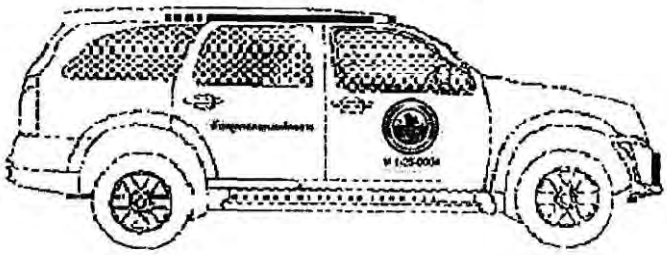


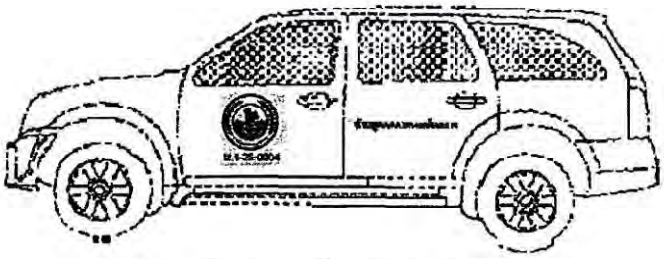
ตัวอย่าง 2 รถตู้โดยสาร หลังคาสูง

กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น - วันที่ 13 มี.ค. 2561	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แบบเลขที่ SB3-015/61001 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

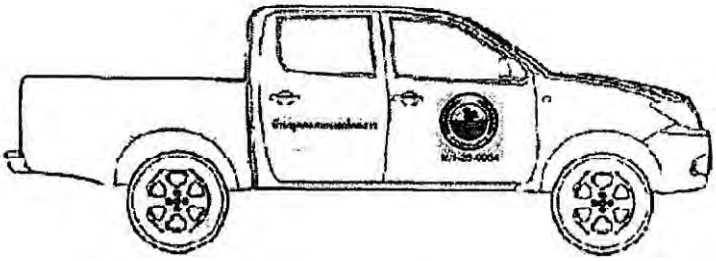
PRELIMINARY

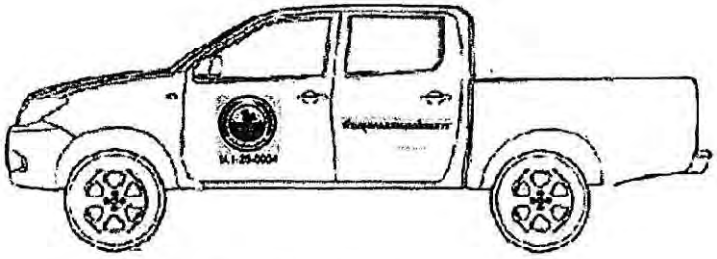
ตัวอย่างตำแหน่งการติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, รหัสยานพาหนะ และข้อความ





ตัวอย่าง 3 รถแวนตรวจการ





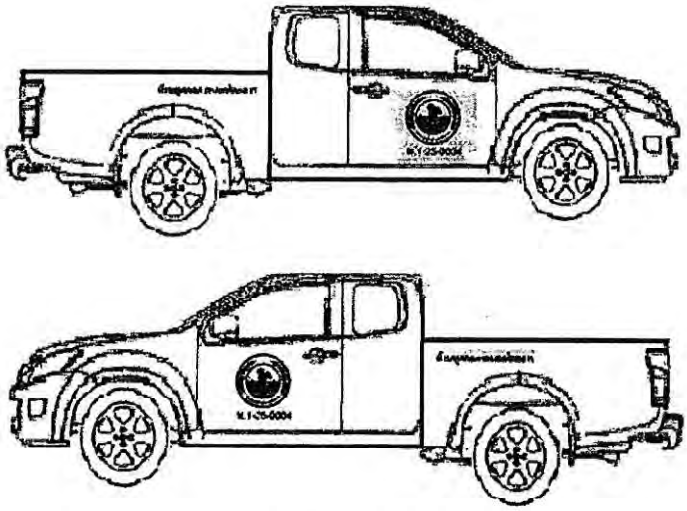
ตัวอย่าง 4 รถ Double cab

TSP PEA

กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น - วันที่ 13 มี.ค. 2561	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แบบเลขที่ SB3-015/61001 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

PRELIMINARY

ตัวอย่างตำแหน่งการติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รหัสยานพาหนะ และข้อความ



<u>ตัวอย่าง 5 รถ Space cab</u>

<u>หมายเหตุ</u> :

1. ให้ติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรหัสยานพาหนะ ที่ประตูด้านหน้าทั้งสองข้างของรถยนต์
2. ให้ติดสติกเกอร์ข้อความ "ห้ามบุคคลภายนอกโดยสาร" ที่ประตูด้านหลังทั้งสองข้างของรถยนต์ หรือในกรณีที่ไม่มีประตูหลัง ให้ติดที่ด้านข้างของกระบะทั้งสองข้างของรถยนต์

TSP
PEA

กองข้อกำหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น -	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์**	แบบเลขที่ SB3-015/61001
วันที่ 13 มี.ค. 2561	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น

รายละเอียดเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ข้อ 1 ขอบเขตของงาน

การเช่ารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคโดยไม่จำกัดระยะทาง

ข้อ 2 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับพิจารณา กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่ยื่นเอกสารในวันเสนอราคาดังนี้

2.1 หนังสือรับรองจาก ผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ว่าสามารถจัดหารถยนต์ไฟฟ้าจำนวนดังกล่าว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอได้พร้อมทั้งรับรองการให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า และให้บริการ ณ ศูนย์บริการในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

2.2 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หรือเป็นผู้มีอำนาจในการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ให้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วงในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีสิทธิครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าซื้อมา ให้เช่าได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาเช่า 5 ปี นับถัดจากวันลงนามสัญญา หรือตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าคันนั้น ๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 4 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้ เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ กฟภ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ข้อ 5 ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทินต่อรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าหนึ่งคันซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าในการใช้งานตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าไม่น้อยกว่า **5** วันทำการของผู้เช่า ก่อนครบกำหนดการชำระค่าเช่าในแต่ละเดือน ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าในวันครบกำหนดชำระค่าเช่า หรือภายใน **30** วัน นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนโดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ทำการที่ผู้เช่าจะกำหนดไว้ในสัญญา เมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ ผู้เช่าภายใน ๗ วัน

ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็นรายวันตามจำนวนวันที่เช่าจริง

ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่าหรือเพราะความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า

การคำนวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ วัน

ข้อ 6 หน้าที่ของผู้ให้เช่า

6.1 ความบกพร่องในรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า ในกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด หรือวิ่งใช้งานเกินกว่า **300,000** กิโลเมตร ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้า (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า (price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น

6.2 ความบกพร่องในรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า

ในกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าคันใดวิ่งใช้งานได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อการอัดประจุ 1 ครั้ง หรือขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้เช่าจะต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หรือนำรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้า (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า (price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันที ตามที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น **<u>โดยในกรุงเทพและปริมณฑล ให้นำรถเปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าและจังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑลให้นำรถมาเปลี่ยนภายใน 48 ชั่วโมง</u>** หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า

หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้ หรือรถยนต์ไฟฟ้าที่นำมาเปลี่ยนให้ไม่ถูกตามวรรคหนึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันต่อคัน ตามข้อ 5. (ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า) วรรคสี่แล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อคัน ของวงเงินรวมตามสัญญาเช่าของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคัน ตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถยนต์ไฟฟ้ามาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่มาเปลี่ยนให้

หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 10 วัน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแค่บางส่วนได้โดยทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า

ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์ไฟฟ้าอื่นมาเปลี่ยน แต่ไม่ตรงที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้ถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจากบุคคลอื่นทั้งสิ้น และต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)

6.3 การรับประกันความเสียหาย

ในกรณีที่มีบุคคลมากล่าวอ้างและใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอยรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามิอาจดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ที่ขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้า (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า (price list) ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าได้ และผู้ให้เช่าไม่จัดหารถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่มาเปลี่ยนให้ดังกล่าว ให้นำความในข้อ 6.2 วรรคสอง และวรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมและหากการเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็น ผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่าหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง

6.4 การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ไฟฟ้าที่นำมาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่นำรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ที่มีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้า (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ 6.2 วรรคสอง และวรรคสาม และวรรคสี่

6.5 การบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้งน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกำหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา รวมทั้งจะต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้ผู้เช่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ไฟฟ้า เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ หรือซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะได้มีการดำเนินการโดยถูกต้องครบถ้วน

การตรวจสภาพ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าเข้าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า หรือให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าที่เช่านอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service)

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์ไฟฟ้าเส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความสึกของดอกยางต่ำกว่า 1.6 มิลลิเมตร **หรือวิ่งใช้งานเกินกว่า 50,000 km หรือวิ่งใช้งานนานเกินกว่า 2 ปี** หรือ

ตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมใช้งานได้ดีให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก

ในการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมตามข้อนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีสภาพ ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้า (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานได้ทันทีจนกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าคันที่อยู่ระหว่างบำรุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ไฟฟ้าทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ 6.2 วรรคสอง และวรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกว่าผู้ให้เช่าจะนำรถยนต์ไฟฟ้าทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าจะบำรุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมเสร็จ โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้

กรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า ชำรุดขัดข้องและต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยพลัน ผู้เช่ามีสิทธิจัดการซ่อมแซม แก้ไขได้ตามความจำเป็น โดยผู้เช่าออกเงินทดรองก่อนและผู้ให้เช่าต้องจ่ายคืนทันทีเมื่อได้รับหลักฐานการซ่อมจากผู้เช่าและหากผู้เช่าไม่สามารถรอการซ่อมแซมแก้ไขได้ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะจัดหารถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทนในทันทีได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้เช่าต้องจ่ายไปสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ด้วย

6.6 การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า

ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่นำมาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนบริษัทมหาชน และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าว ให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าตามสัญญาและทุกครั้งที่มีการต่อสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าตามข้อ 6.2 หรือข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 หรือมีการจัดหารถยนต์ไฟฟ้าทดแทนตามข้อ 6.5 หรือมีการทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้

(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายในวงเงิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ไฟฟ้าคันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/คน

6.7 การจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีของรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า

ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบ รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าตามสัญญารวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อๆ ไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

6.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้าที่ตกลงจะเช่าหรือรถยนต์ไฟฟ้าคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณีข้อ 6.2 และกรณีเปลี่ยนยางตามข้อ 6.5 วรรคสาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า

6.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาหรือร่างสัญญาได้ ตามที่เห็นสมควร โดยที่ผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

ข้อ 7 การส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า

7.1 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือสถานที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ระบุในสัญญา ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง

7.2 กำหนดการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในการพิจารณา
7.3 ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งมอบและส่งคืนรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าทั้งสิ้น
7.4 ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า **3** วันทำการของผู้เช่า

ข้อ 8 การตรวจรับ

เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าคันนั้นๆ

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์ไฟฟ้านั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนำรถยนต์ไฟฟ้านั้นกลับคืนไปทันที และต้องนำรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ภายใน ๓ วัน หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองภายใน ๓ วัน และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้

หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ไฟฟ้านั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าที่รับมอบไว้

ข้อ 9 ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบตามสัญญา แต่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญาในอัตราร้อยละ **๐.๒๐** ของราคาค่าเช่าทั้งสัญญาต่อคัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นำรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน

ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 10 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า

ข้อ 11 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามสัญญานี้ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้เช่า หรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาโดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 12 การรับมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่ากลับคืน

เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่ากลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์ไฟฟ้าอันมิใช่ความผิดของผู้เช่า

ข้อ 13 การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าหรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือ แต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกำหนด ๖ เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย

ในกรณีมีความจำเป็นผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า

ข้อ 14 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระแก่ผู้ให้เช่าให้บุคคลภายนอก

ข้อ 15 การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ถือคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันการส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน โดยพลัน

ข้อ 16 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้เช่า

ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ไฟฟ้าที่เช่า อันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

ข้อ 17 ผู้ให้เช่าต้องทำรายงานการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าส่งผู้เช่าทุก 3 เดือน

ข้อ 18 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเป็นกลุ่มประกวดราคา (Bid Group) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป (ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง ต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการดำเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคา

ข้อ 19 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้รับ คัดเลือก จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (integrity pact : IP)

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นพร้อมกับเอกสารเสนอราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนั้น